再生可能エネルギー事業者向けローンファンド１号
匿名組合契約書

再生可能エネルギー事業者向けローンファンド１号匿名組合契約書

令和 年 月 日

[本契約書は必ず2部ご返送ください。]

ボールペン又は万年筆でご記入ください。記入間違い・訂正の場合は、修正液等は使用せず、二重線に訂正印(届出印)を捺印して訂正ください。(1口1万円、100口以上10口単位)

出資口数											口
出資金額											万円

上記出資金額については、営業者から指定された口座に出資金払込期限までにお振込みくださいますようお願い致します。

【匿名組合員】

氏名 (又は法人名)	フリガナ	届出印
代表者名 (法人の場合)	フリガナ	

住所	〒 ―
	フリガナ 都道府県 市区町村
電話番号	― ―

指定口座 ※本契約に基づく支払を受領するための匿名組合員と同一名義の口座をご指定ください。 ※銀行(ゆうちょ銀行以外)・信用金庫か、ゆうちょ銀行をお選びください。	口座名義(カタカナで記入)			
銀行(ゆうちょ銀行以外)・信用金庫の場合	銀行名 銀行 信金	支店名・出張所名 支店 出張所	店番	
	口座種別 普通・当座	口座番号(左ヅメ)		
ゆうちょ銀行の場合	通帳記号	通帳番号 の		

【営業者】

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー37階
エナジーシェアーズ株式会社
代表取締役 菅原 寿

匿名組合員（以下「本匿名組合員」という）と別紙「（1）営業者」欄に記載される者（以下「営業者」という)は、以下の内容で、匿名組合契約（以下「本契約」という）を締結する。

第１条（目的）

1　本契約の定めるところに従い、本匿名組合員は、営業者の営む本事業のために営業者に対する出資を行うものとし、営業者は、本事業から生ずる利益を本匿名組合員に分配するものとする。

2　営業者は、本匿名組合員以外の者（以下、個別に又は総称して「他の匿名組合員」という）との間で本契約と同内容（契約締結日、出資口数及び本出資金の金額の相違並びにこれらの相違に起因する相違を除く）の匿名組合契約（以下、個別に又は総称して「他の匿名組合契約」という）を締結し、他の匿名組合契約の定めるところに従い、他の匿名組合員から本事業のための出資を受けるとともに、他の匿名組合員に対して本事業から生ずる利益を分配することができるものとする。

3　営業者及び本匿名組合員は、本契約が商法（明治32年法律第48号、その後の改正を含む）第２編第４章に規定される匿名組合契約であることを確認する。

4　本契約に基づく営業者と本匿名組合員の間の関係は、匿名組合を構成するものにすぎず、いかなる目的のためにも他のいかなる関係をも創設するものではない。また、営業者が他の匿名組合契約を締結した場合でも、これによって本匿名組合員と他の匿名組合員の間に本事業に関していかなる契約関係も生じさせるものではなく、かつ、本契約の有効性その他の営業者と本匿名組合員の関係に何ら影響を及ぼさない。

第２条（定義）

本契約における用語は、本契約において定義する場合又は文脈上別段の意味を有することが明らかである場合を除き、下記に定める意味を有するものとする。

（1）　「営業日」とは、銀行法（昭和56年法律第59号、その後の改正を含む）第15条第１項及び銀行法施行令（昭和57年政令第40号、その後の改正を含む）第５条第１項に定める銀行の休日以外の日をいう。

（2）　「計算期間」とは、配賦期日に終了する各６ヶ月の期間をいう。但し、最初の計算期間は、本事業開始日から最初の配賦期日までの期間とし、最後の計算期間は直前の配賦期日の翌日（直前の配賦期日がない場合にあっては本事業開始日）から本事業の完了の日（当該日が営業日でない場合には、その翌営業日）までの期間とする。

（3）　「事業年度」とは、別紙「（3）事業年度」欄に記載の期間をいう。

（4）　「指定口座」とは、本匿名組合員が本契約の申込みに際して指定した預金口座をいう。

（5）　「出資金管理口座」とは、営業者が開設した別紙「（4）出資金管理口座」欄に記載の預金口座をいう。

（6）　「出資金払込期限」とは、別紙「（5）出資金払込期限」欄に記載の日をいう。

（7）　「配賦期日」とは、別紙「（6）配賦期日」欄に記載の日をいう。

（8）　「反社会的勢力」とは、以下の者をいう。

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定義する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員でなくなってから５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という）

②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者

③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者

④自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者

⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者

⑥役員又は経営に実質的に関与していて、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

（9）　「本事業」とは、営業者が本出資金及び他の匿名組合契約に基づく出資金を充てて行う別紙「（13）貸付先」欄に記載の貸付先に対する事業資金の貸付けを行う事業をいう。

(10)　「本事業開始日」とは、別紙「（7）本事業開始日」欄に記載の日をいう。

(11)　「本出資金」とは、第６条第１項に基づき本匿名組合員が本事業のために出資すべき金銭をいう。

(12)　「本出資金残高」とは、第６条第１項に基づき本出資金として現実に営業者に支払われた額から第９条第２項に基づき現実に返還された本出資金の額を控除した金額をいう。

(13)　「本出資割合」とは、本出資金残高を本ファンド出資金残高の合計額で除した割合をいう。

(14)　「本ファンド」とは、本契約に基づく匿名組合及び他の匿名組合契約に基づく匿名組合を総称していう。

(15)　「本ファンド出資金」とは、（ⅰ）本出資金及び（ⅱ）他の匿名組合契約における本契約第６条第１項に相当する条項に基づき他の匿名組合員が本事業のために出資すべき金銭を総称していう。
(16)　「本ファンド出資金残高」とは、（ⅰ）本出資金残高及び（ⅱ）他の匿名組合契約に係る本ファンド出資金として現実に営業者に支払われた額から他の匿名組合契約における本契約第９条第２項に相当する条項に基づき他の匿名組合員に現実に返還された額を控除した金額をいう。
(17)　「目標募集額」とは、別紙「（８）目標募集額」欄に記載の金額をいう。

第３条（ファンド名）
本ファンドの名称は、別紙「（２）ファンド名」欄に記載のとおりとする。

第４条（表明及び保証）
１　営業者は、本匿名組合員に対し、本契約の締結日において以下の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。
（１）　営業者は、日本法に基づき適法に設立され有効に存続する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約上の義務を履行するために必要な完全な権能を有していること。
（２）　営業者による本契約の締結、本契約に規定する義務の履行及び本契約により企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者はかかる本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の定款その他の内部規程において必要とされる一切の手続を履践しており、かかる本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行は営業者の定款その他の内部規程に違反し又は抵触するものでないこと。
（３）　本契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い営業者に対して執行可能なものであること。但し、破産法等、債権者の権利に一般的な影響を及ぼす法令等の強行法規に服する。
（４）　営業者による本契約の締結、本契約に規定する義務の履行及び本契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、登録、承諾若しくは同意又は政府機関その他の第三者に対する通知若しくは届出を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、ガイドライン、裁判、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約に違反し又は抵触するものではないこと。
（５）　営業者の財務若しくは経営の状況又は営業者による本契約の締結、本契約に規定する義務の履行若しくは本契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
（６）　営業者は、現在、債務超過、支払不能又は支払停止の状態ではなく、また、破産手続、民事再生手続その他の営業者について適用ある倒産手続の開始の申立ては行われておらず、かかる申立ての原因となる事由は存在しないこと。
２　本匿名組合員は、営業者に対し、本契約締結日において以下の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。
（１）　本匿名組合員は、自然人であるか、又は適法に設立され有効に存続する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約上の義務を履行するために必要な完全な権能を有していること。
（２）　本匿名組合員が法人である場合、本匿名組合員による本契約の締結、本契約に規定する義務の履行及び本契約により企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員はかかる本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び本匿名組合員の定款その他の内部規程において必要とされる一切の手続を履践しており、かかる本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行は本匿名組合員の定款その他の内部規程に違反し又は抵触するものでないこと。
（３）　本契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い本匿名組合員に対して執行可能なものであること。但し、破産法等、債権者の権利に一般的な影響を及ぼす法令等の強行法規に服する。
（４）　本匿名組合員による本契約の締結、本契約に規定する義務の履行及び本契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、登録、承諾若しくは同意又は政府機関その他の第三者に対する通知若しくは届出を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、ガイドライン、裁判、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約に違反し又は抵触するものでないこと。

（５） 本匿名組合員の財務若しくは経営の状況又は本匿名組合員による本契約の締結、本契約に規定する義務の履行若しくは本契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
（６） 本匿名組合員は、現在、債務超過、支払不能又は支払停止の状態ではなく、また、破産手続、民事再生手続その他の本匿名組合員について適用ある倒産手続の開始の申立ては行われておらず、かかる申立ての原因となる事由は存在しないこと。また、本匿名組合員は、第６条第１項に従った出資により、債務超過、支払不能又は支払停止の状態に陥らず、また、破産手続、民事再生手続その他の本匿名組合員について適用ある倒産手続の開始の申立ての原因となる事由が発生しないこと。
（７） 本匿名組合員は、本事業のリスクを十分に理解しており、本出資金の範囲内で本事業から生じた損失を負う可能性があることを理解していること。
（８） 本匿名組合員は、本契約の締結に先立ち、本契約に係る契約締結前交付書面の交付を受け、その内容を理解したうえで、本契約に合意したこと。
（９） 本匿名組合員は、本事業に係る貸付先から本事業に係る貸付けに関連して直接の接触があったことはなく、当該貸付先に対して当該貸付けに関連して直接の接触をしたことがないこと。
（10） 本匿名組合員は、前号において表明及び保証を行った事項に誤り若しくは不正確な点があった場合又は第７条第５項の定めに違反した場合には、場合によっては貸金業法違反になるおそれがあることを理解していること。
（11） 本匿名組合員は、本事業以外の営業者の貸付事業へのいかなる形式による出資においても、当該出資に係る契約における第（９）号に相当する規定において表明及び保証を行った事項に誤り若しくは不正確な点があったことはなく、又は本契約第７条第５項に相当する規定に違反したことはないこと。

３　営業者及び本匿名組合員は、それぞれ、前二項において自ら表明及び保証を行った事項に誤り又は不正確な点があることに起因して、相手方に損害、損失又は費用を負担させた場合には、相手方に対して、かかる損害、損失又は費用を補償するものとする。

第５条（契約期間）

本契約の有効期間は、別紙「（９）契約期間」欄に記載の期間とする。

第６条（出資）

１　本匿名組合員は、別紙「（10）出資」欄に記載の金額を出資金払込期限までに出資金管理口座に払い込む方法により本事業に対する出資を行うものとする。振込手数料は本匿名組合員の負担とする。
２　営業者は、他の匿名組合契約に基づく本事業に対する出資として出資金払込期限までに有効に出資金管理口座に払い込まれた資金を、本事業に使用することができるものとする。
３　本匿名組合員は、本契約の締結に際して、別紙「（11）申込手数料」欄に記載の申込手数料を負担する。
４　本出資金の払込み、本匿名組合員に対する利益の配当その他の本契約に基づく支払は全て日本円で行われるものとする。
５　本ファンド出資金の総額は、別紙「（12）出資募集金額の総額」欄に記載の金額を上限とする。
６　本ファンド出資金の総額が出資金払込期限までに目標募集額に達しなかった場合、その他営業者において本事業を開始することができない又は適切ではないと判断した場合には、営業者は、その裁量において、本契約を解除することができるものとする。本項に基づき本契約が解除された場合、本契約は締結されなかったものとみなされ、営業者は、本匿名組合員より既に受け入れた金銭があるときは、当該金銭を金利を付さずに当該解除後１ヶ月以内に返還すれば足り、これ以外のいかなる責任も負わないものとする。なお、本項に基づく金銭の返還に要する振込手数料については、営業者の負担とする。
７　営業者は、本ファンド出資金として出資を受けた金銭を、出資金管理口座において、金融商品取引法第40条の３及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に定める基準に従い、営業者の固有資産その他の営業者の本事業以外の事業に係る財産と分別して管理するものとし、また、本事業のためにのみ使用するものとする。
８　営業者は、適当と判断する場合には、本事業の開始に際して、本事業のために自己の資金を拠出することができるものとする。この場合において、そのような営業者を他の匿名組合契約に基づいて当該資金の出資を行った他の匿名組合員とみなして本契約の他の条項を適用するとともに、営業者の固有財産については、第８条から第10条まで及び第12条における本匿名組合員の例により、当該資金拠出に対応する損益の配賦及び利益の配当その他の財産の分配を行うものとする。

第７条（本事業）

１　営業者は、本契約に従い、本事業開始日より本事業を行う。

２　営業者は、本事業に係る営業者の貸付先に対する貸付条件（貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等をいう）を、その裁量によって自ら決定のうえ貸付先に提示するほか、その裁量によって本事業を遂行するものとし、本契約に別途明確に定める場合を除き、本事業の遂行につき、本匿名組合員の同意を要しない。また、営業者は、その裁量により、本事業のための借入債務の担保として営業者が本事業のために有する財産（以下「本事業財産」という）に属する資産に担保権を設定し、又は営業者が締結する本事業に関連する契約関係について地位譲渡予約契約を締結することその他の本事業の目的を達成するために必要と判断する行為を行うことができるものとし、かかる行為につき、本匿名組合員の同意を要しない。

３　本匿名組合員は、本事業に係る営業者の貸付先に対する貸付業務を執行することはできず、本事業に係る貸付けに関し、権利及び義務を有しない。

４　本匿名組合員は、本事業に係る貸付先から、本事業に係る貸付けに関連して直接の接触があったときは、直ちに営業者に通報するものとする。

５　本匿名組合員は、本事業に係る貸付先に対し、本事業に係る貸付けに関連して直接の接触をしてはならない。

６　本匿名組合員が前項の規定に違反した場合には、営業者は、その裁量により、違反後に実施される本事業を含む営業者の貸付事業へのいかなる形式による出資の募集又は私募についても、本匿名組合員からの申込みを受け付けず、また、誤って受け付けられた申込みについてはいつでもかかる申込みに基づく契約を解約することができるものとする。本匿名組合員は、前項の違反に起因する営業者の措置を異議なく承諾し、営業者に対し、いかなる請求もすることができないものとする。

７ 営業者は、本事業を開始した後、さらに、本匿名組合契約及び他の匿名組合契約と類似の内容の匿名組合契約に基づく出資金を充てて別紙「（13）貸付先」欄に記載の貸付先に対する事業資金の貸付けを行う事業を行うことができる。

第８条（損益の配賦）

１　営業者は、各配賦期日において、本事業により当該配賦期日を末日とする計算期間中に生じた事業利益及び事業損失（いずれも本条第３項において定義される）を、本条の定めに従い、本匿名組合員に対し、本出資割合に応じて配賦するものとする。

２　営業者は、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従い（一般に公正妥当と認められる会計処理の基準が税法に定める会計処理の方法と相違する場合においては、税法に定める会計処理の方法に従うものとする。以下同様とする）、各計算期間において本事業の遂行から生じた収益及び費用を計上するものとし、主として以下の項目から構成される（但し、これらに限られない）。

（１）　収益の合計
- （ⅰ）貸付金に係る元利金の弁済として受領する金銭
- （ⅱ）銀行利息
- （ⅲ）その他本事業の遂行により営業者に帰属する一切の収益

（２）　費用の合計
- （ⅰ）弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等に対する顧問料
- （ⅱ）公租公課
- （ⅲ）申込手数料
- （ⅳ）営業者報酬
- （ⅴ）その他本事業の遂行のために必要な一切の費用

３　営業者は、各計算期間について、前項に定める収益の合計から同項に定める費用の合計を控除して損益を計算する。かかる計算の結果、その金額が正となる場合は当該金額を「事業利益」といい、負となる場合はその絶対値に相当する金額を「事業損失」という。

４　営業者は、事業利益が生じた計算期間の末日の配賦期日において、当該事業利益の額を、本匿名組合員に対し、本出資割合に応じて配賦する。但し、営業者又は本匿名組合員において次項の規定に従い既に配賦された事業損失が累積している場合には、当該事業利益から配賦されるべき額は、本匿名組合員への配賦に先立ち、(i)まず、同項但書の規定に基づき営業者に配賦された事業損失の累計額がある場合にはこれに充当され、(ii)次に、同項本文の規定に基づき本匿名組合員に配賦された事業損失の累計額に本出資割合に応じて充当される。

5　営業者は、事業損失が生じた計算期間の末日の配賦期日において、当該事業損失の額を、本匿名組合員に対して、本出資割合に応じて配賦する。但し、事業損失の配賦は、当該配賦期日における本出金残高（但し、本匿名組合員において本文の規定に従い配賦された事業損失の累計額がある場合には当該額を控除した金額とする）から１円を控除した額に達するまでとし、これを超える部分については、その全額を本営業者に配賦する。

6　前二項の規定にかかわらず、出資割合の変動があった計算期間の末日の配賦期日における事業利益又は事業損失の配賦については、営業者は、本出資金残高その他の本ファンド出資金残高の額、出資割合の変動の内容及び時期その他の事情を総合的に判断し、公平かつ合理的と認める方法で配賦を行うよう配賦額について調整を行う。

7　本契約により企図される取引に関し各当事者に課される全ての公租公課（本匿名組合員に対する支払に対して課されるものを含む）は、適用される法律に従い、各自これを負担するものとする。営業者の法人税法上の所得計算に関して本事業に係る損益について申告調整を行う項目（営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む）に関しては、営業者は本匿名組合員にその項目及び金額を通知し、当該申告調整金額を事業利益及び事業損失の計算に含めるものとする。

8　本条に基づき配賦すべき事業利益及び事業損失の額について、１円未満の端数は切り捨てるものとする。

第９条（契約期間中における出資金の返還）

1　本契約に別段の定めがある場合を除き、第６条第１項により払い込まれた出資金は、本事業が完了するまでは、本匿名組合員に返還しない。

2　前項にかかわらず、本事業において利用される予定のない余剰金がある場合、営業者は、その裁量により、これを本匿名組合員に対し、本出資割合に応じて、その時点における本出資金残高（但し、本匿名組合員に既に配賦された事業損失の累計額がある場合には当該額を控除した金額とする）を限度として、その出資金の返還を行うことができる。本営業者はかかる支払いを指定口座への振込により行うものとし、振込手数料は本匿名組合員において負担するものとする。

3　前項の規定にかかわらず、出資割合の変動があった場合における出資金の返還については、営業者は、本出資金残高その他の本ファンド出資金残高の額、出資割合の変動の内容及び時期その他の事情を総合的に判断し、公平かつ合理的と認める方法で出資金の返還を行うよう返還額について調整を行う。

第10条（利益の配当）

1　ある配賦期日において、本匿名組合員に当該配賦期日までに配賦された事業利益の総額から、(1)当該配賦期日までに配賦された事業損失の総額及び(2)当該配賦期日までに本項に従って分配された現金の総額の合計額を控除した残額が正であるときは、営業者は、当該残額を上限として、別紙「（14）分配期限」欄に記載される期限の範囲内で営業者がその裁量により決定する日に、当該日において出資金管理口座に留保されている残高から本事業の費用の支払いに充てるために留保する必要がある金銭として営業者が合理的に算定した金額を控除した金額（以下「分配可能現金」という）を原資として、本匿名組合員に対し、本出資割合に応じて、分配可能現金を分配することにより、利益の配当を行うものとする。本営業者は、かかる利益の配当を指定口座への振込によって行うものとし、振込手数料は、本匿名組合員において負担するものとする。

2　前項の規定にかかわらず、出資割合の変動があった場合における分配可能現金の分配については、営業者は、本出資金残高その他の本ファンド出資金残高の額、出資割合の変動の内容及び時期その他の事情を総合的に判断し、公平かつ合理的と認める方法で分配を行うよう分配額について調整を行う。

3　本匿名組合員は、本契約に明文の定めがある場合を除き、事由の如何を問わず、営業者の保有する現金その他の資産の分配を請求することはできない。

4　営業者は、第１項に基づく本匿名組合員に対する現金分配において、適用のある源泉徴収税を控除したうえで、その支払いを行う。

第11条（本契約の終了）

1　本契約は、第６条第６項、第22条第３項又は法令の規定に基づいて解除され、取り消され、又は解約される場合のほか、以下の事由が発生した場合に終了する。

（１）　第５条に定める本契約の有効期間が満了した場合。

（２）　営業者について、破産手続その他の営業者について適用ある倒産手続（再建型倒産手続を除く）の開始決定がなされた場合。

（３） 本匿名組合員について、破産手続その他の本匿名組合員について適用ある倒産手続（再建型倒産手続を除く）の開始決定がなされた場合。
（４） 本匿名組合員について、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合であって、営業者がこれにより本契約を解除する旨を書面で本匿名組合員に対し通知したとき。
①本契約に基づく金銭の支払義務の履行の遅滞
②本契約に基づくその他の義務の重大な不履行（表明及び保証を行った事項に誤り若しくは不正確な点があった場合を含む）。但し、その治癒が可能である場合には、治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後10日間継続した場合に限る。
（５） 本匿名組合員及び営業者の書面による解約合意がなされた場合。
（６） 本契約の有効期間前に本事業に係る営業者の貸付先から、貸付金に係る元利金その他の債務の全部について弁済がなされた場合。
（７） 第９条第２項の規定に基づき営業者の判断により出資金の返還が行われ、本出資金残高が零となった場合。
２　本契約の終了により、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了の時に既に発生していた債務又はかかる終了の時までに存した事由に基づいて事後発生する可能性のある債務を免れるものではなく、また、本契約の終了は、当該終了の後も本契約の規定に従いその効力を保持する旨、明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について、その影響を及ぼすものではない。
３　第４条第３項、本条第２項、第12条、第15条、第17条から第26条まで、第30条から第33条までの規定は、本契約終了後もなおその効力を有する。

第12条（本契約終了時の処理）
１　本契約が終了した場合、以下の処理を行うものとする。
（１） 本契約の終了時に本事業が完了していない場合、営業者は、本事業を完了させるために必要な一切の手続を執るものとする。
（２） 本事業が完了した場合、営業者は、第８条に基づき、本事業の完了日を最後の配賦期日として、直ちに最後の計算期間の損益を計算して事業利益又は事業損失を配賦し、第10条の適用があるときは、同条に基づき分配可能現金の分配を行うことにより利益の配当を行う。また、営業者は本事業に係る本号に基づく分配後の残余の資産及び負債並びに現金額を記載した最終の報告書を作成し、本匿名組合員に通知する。かかる報告書に記載された本事業に係る残余の純資産が正の値である場合、営業者は、本匿名組合員に対し、本出資割合に応じて、別紙「（14）分配期限」欄に記載の日までにこれを現金分配することにより、本出資金残高の返還を行うものとする。本営業者は、かかる現金分配を指定口座への振込により行うものとし、振込手数料は本匿名組合員において負担するものとする。残余の純資産が零円以下である場合、営業者は、本匿名組合員に対する分配を行わない（なお、本匿名組合員は損失を塡補する義務を負わない）。かかる現金の分配後に残余の財産がある場合は、営業者が別紙「（15）営業者報酬」欄に記載の営業者報酬（消費税及び地方消費税を含む）として徴収するものとする。
２　前項にかかわらず、本契約終了時において、他の匿名組合契約が存続している場合、前項の処理は猶予されるものとし、営業者は、本契約終了日の直後に到来する配賦期日を最後の配賦期日として、事業利益又は事業損失を計算したうえで、本契約終了日までの実日数により比例計算した額を、第８条に基づき、本匿名組合員に配賦するものとする。現金の分配については、本契約終了日における本出資金残高に、当該配賦期日までに配賦された事業利益の総額を加算し、（１）当該配賦期日までに配賦された事業損失の総額及び（２）当該配賦期日までに第10条に従って分配された現金の総額の合計額を控除した額が正の値である場合、本匿名組合員は、同額を清算金として、営業者から支払いを受けることができるものとし、かかる額が零円以下である場合、本匿名組合員は、何らの支払いも受けることなく清算は終了する。本営業者は清算金の支払いを指定口座への振込により行うものとし、振込手数料は本匿名組合員において負担するものとする。なお、営業者は、本項に基づく本匿名組合員に対する清算金の支払いが本事業の遂行に支障を来すおそれがあると判断した場合は、他の条項にもかかわらず、本事業が完了するまでその支払いを延期することができるものとし、延期後の支払いについても第15条の規定が適用されるものとする。

第13条（会計帳簿等の作成・保持）
１　営業者は、本事業に関連する全ての取引について、本契約及び一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従い、適切な会計帳簿及び貸借対照表を作成し、これを保持するものとする。
２　営業者は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める規則に従い、本事業に関連するファンド報

告書を、各事業年度終了日から３カ月以内に、本匿名組合員に交付するものとする。

第14条（本匿名組合員による検査）
本匿名組合員は、本匿名組合員の費用で、商法第539条に定める検査権を行使できるものとし、10営業日前までに営業者に通知したうえで、営業者の営業時間内に限り、営業者の貸借対照表の閲覧又は謄写を求め、業務及び財産の状況を検査することができる。

第15条（責任財産限定特約等）
1　営業者による本契約に基づく債務の支払いは、本事業財産のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとする。また、本事業財産が本匿名組合員の有する債権全額を支払うに足りない場合であっても、本匿名組合員は、営業者に対して、本事業財産を超えて支払いを求める如何なる権利をも有しないものとする。本事業財産をもって弁済後なお本匿名組合員の本契約に基づく営業者に対する債権が残存する場合、当該債権は、本匿名組合員が放棄したものとみなされ、消滅するものとする。
2　本匿名組合員は、本契約に基づき営業者に対して有する債権の満足を図るため、本事業財産以外の営業者のいかなる資産についても差押え、仮差押え若しくはその他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立てを行わないものとし、かかる申立てを行う権利を放棄する。
3　営業者による本匿名組合員に対する本事業財産からの債務の履行は、第10条及び第12条に定める方法及び順序に従い行われるものとする。
4　本匿名組合員は、営業者又はその財産について、破産手続、民事再生手続その他の営業者について適用ある倒産手続の開始の申立てをすることができない。

第16条（営業者の地位と責任・報酬）
1　営業者は、本事業を善良なる管理者の注意義務をもって執り行うものとする。
2　営業者が徴収する本事業遂行の役務に対する報酬については別紙「（15）営業者報酬」欄に記載のとおりとする。

第17条（結果の不保証等）
営業者は、明示又は黙示を問わず、本契約から得られる損益の分配、目標利回り、本事業の成功、本出資金の返還その他本契約によるいかなる結果をも保証するものではなく、その損失を補塡するものでもない。本匿名組合員は、これらを理解しており、自らの判断と責任において本契約に基づく出資を行うことを確認する。

第18条（通知等）
1　本契約に基づく通知、送付、承諾その他の連絡（以下「通知等」という）は、別段の合意がない限り、書面により行うものとする。なお、営業者は、本匿名組合員が営業者へ届け出た情報に従って通知等をするものとし、かかる通知等をした場合は、営業者の通知等の不達、延着等があったとしても、いかなる責任も負わないものとする。
2　前項に規定する通知等は、発送の日から５日後に到達したものとみなす。但し、ファクシミリによる場合は、送信の時に到達したものとみなす。

第19条（匿名組合員の地位の譲渡その他の処分）
1　本匿名組合員は、営業者が事前に承諾した場合を除き、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務を、第三者に対して、譲渡、担保差入れその他の処分（以下「譲渡等」という）をすることができないものとする。但し、営業者が事前に承諾した場合であっても、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部を譲渡等する場合以外に譲渡等を行うことはできないものとする。
2　本匿名組合員は、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部の譲渡を希望する場合、速やかに譲渡を受けることを希望する者の住所、氏名又は名称及び連絡先を所定の様式に従って営業者に通知し、承諾を受けるものとする（但し、承諾するか否かは営業者の裁量によるものとし、営業者が承諾する義務を負うものではない）。また、本匿名組合員は、本条に基づく譲渡により生じる一切の費用（対抗要件を具備するための費用を含む）を負担するものとする。
3　本匿名組合員は、営業者から前項の承諾を受けた場合、譲渡を受けた者と共同して譲渡の年月日、口数及び譲受人の金融機関口座を営業者に通知するものとする。

第20条（匿名組合員の地位の相続）

1　自然人である本匿名組合員が死亡した場合、その法定相続人は、相続の事実を営業者に対し書面にて通知した後でなければ、本匿名組合員たる地位の承継を理由として、営業者に対し本契約上の権利を行使することができない。なお、当該通知には、営業者の求めに従い、戸籍謄本その他の当該通知を行った者が死亡した本匿名組合員の法定相続人であり、かつ、当該本匿名組合員の相続人が他にいないことを証明するために必要な資料等を添付するものとする。

2　前項の場合において、死亡した本匿名組合員の法定相続人が複数いる場合には、当該法定相続人は、本匿名組合員たる地位に基づく権利を行使すべき者一名を定めた上で、前項の通知を行うものとする。

3　前二項の場合において、遺産分割により本匿名組合員たる地位を取得した者は、営業者に対して、これを証する共同相続人全員が署名捺印した営業者所定の様式による確認書を、営業者の求めに従い、署名者全員の印鑑証明書その他必要な書類を添付して提出するものとする。

4　相続により本条の定めに従い本匿名組合員たる地位を取得した者は、本匿名組合員の地位の承継に関する覚書を営業者との間で締結するものとし、当該者が本匿名組合員の地位の承継に関する覚書の締結を拒絶した場合、営業者の当該者に対する書面による通知により、本契約は、当該相続の開始時に遡及して終了したものとみなされる。この場合の清算については、第12条第２項の規定を準用する。

第21条（匿名組合員の合併）

法人である本匿名組合員が合併により消滅する場合、当該合併により本匿名組合員の権利義務を承継する法人（以下「承継法人」という）が本匿名組合員の地位を承継し、本契約に拘束されるものとする。承継法人は、遅滞なく営業者が合理的に指定する様式及び内容の本匿名組合員の地位の承継に関する覚書を営業者との間で締結するものとし、承継法人が本匿名組合員の地位の承継に関する覚書の締結を拒絶した場合、本契約は、当該合併の効力発生日に遡及して終了したものとみなされる。この場合の清算については、第12条第２項の規定を準用する。

第22条（反社会的勢力の排除）

1　営業者及び本匿名組合員は、本契約締結日において、自ら（本匿名組合員については、本匿名組合員が匿名組合契約その他これに類する契約における営業者である場合には、当該契約に基づいて自らに対し出資する者を含む）について、次の各号に掲げる事項が真実であることを互いに表明し、保証する。

（１）　反社会的勢力に該当しないこと。

（２）　自らの経営に反社会的勢力が関与していないこと。

（３）　反社会的勢力の維持又は運営に協力し又は関与していないこと、及び反社会的勢力と交流を持っていないこと。

2　営業者及び本匿名組合員は、互いに、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

（１）　自らが反社会的勢力に該当するような状態を生じさせないこと。

（２）　自らの経営に反社会的勢力を関与させないこと。

（３）　反社会的勢力の維持又は運営に協力し又は関与しないこと、及び反社会的勢力と交流を持たないこと。

3　営業者は、本匿名組合員が第１項の表明保証に違反し、又は第２項の誓約に違反したときは、本契約を直ちに解除することができる。

第23条（不可抗力）

営業者及び本匿名組合員は、自らの合理的な支配の及ばない状況（疫病、火事、停電、ハッキング、マルウェアの侵入、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、テロ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入又は内外法令の制定若しくは改廃を含むが、これらに限定されない）により本契約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中、相手方に対し、債務不履行責任を負わないものとする。

第24条（修正・変更）

本契約の条項は、他の匿名組合契約（もしあれば）について同時に同様の修正又は変更をすることを条件として、営業者及び本匿名組合員の書面による合意によってのみ修正又は変更される。但し、明らかな誤字脱字の修正並びに明らかに意味の変更を伴わない語句の修正である場合は、営業者は本匿名組合員の同意を得ずに書面による通知をもって本契約を修正することができる。

第25条（休日の取扱い）
　本契約に規定する支払日について、当該日が営業日でない場合については、本契約に特段の定めがない限り、その翌営業日を支払日とする。

第26条（秘密保持義務）
　営業者及び本匿名組合員は、適用法令により求められ又は許容される場合、行政庁、金融商品取引所又は自主規制団体の要請ある場合を除き、本契約締結の事実、本契約の内容及び本契約に基づき又はこれらに関して相手方当事者から取得した情報を、相手方当事者の事前の書面による同意がない限り、第三者に開示せず、かつ、本契約又は本事業の目的以外に使用しないものとする。但し、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家、格付機関、本事業に係る取引先、本事業に係るアレンジャー（アレンジャー候補者を含む）、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部の譲受けを検討している潜在的投資家に対して開示する必要がある場合は、この限りではない。なお、本条に基づく義務は、本契約終了後２年間効力を有するものとする。

第27条（確認事項）
１　本匿名組合員は、本契約に基づく出資金が投資者保護基金、預金保険機構等の公的保護の対象となっていないことを理解していることを確認する。
２　本匿名組合員は、本契約が金融商品取引法第37条の６の規定（クーリングオフ）の対象となっていないことを理解していることを確認する。

第28条（本匿名組合員の協力）
　営業者が本匿名組合員に対し、本事業の円滑な遂行のために合理的に必要な協力を求めた場合、本匿名組合員はこれに協力するものとする。

第29条（契約の可分性）
　本契約のいずれかの規定が無効であっても、本契約の他の規定はそれに何ら影響を受けることなく有効に存続するものとする。

第30条（信義則）
　営業者及び本匿名組合員は、互いに信義に則り誠実に本契約を履行することを約する。

第31条（準拠法）
　本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとする。

第32条（管轄）
　両当事者は、本契約に関連するあらゆる法的申立て又は手続につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。

第33条（誠実協議）
　本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた場合、営業者及び本匿名組合員は、誠意を持って協議し、その解決を図るものとする。

【以下余白】

別紙

（1）営業者	名称：エナジーシェアーズ株式会社 所在地：東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー37階
（2）ファンド名	再生可能エネルギー事業者向けローンファンド●号匿名組合
（3）事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
（4）出資金管理口座	銀行名：GMOあおぞらネット銀行 支 店 名：●●支店 預金種別：普通 口座番号：●●●● 口座名義：エナジーシェアーズ株式会社[●号ファンド口]
（5）出資金払込期限	本契約成立日から●営業日後の日まで
（6）配賦期日	各年の●月●日及び●月●日とし、本事業の完了の日を最後の配賦期日とする。但し、当該日が営業日でない場合は、その翌営業日とする。
（7）本事業開始日	令和●年●月●日。但し、出資金払込期限より前に、本ファンド出資金の合計額が「（12）出資募集金額の総額」欄に記載の金額に到達したとき又は匿名組合契約を締結する本匿名組合員の数が合計で499名となったときは、営業者は、その裁量により、本匿名組合員に通知して、当該日より前の任意の日を本事業開始日とすることができる。
（8）目標募集額	金●億円
（9）契約期間	本契約の締結日から●年●月●日まで 当該日までに本事業が完了していない場合には、営業者は本契約の有効期間を最長1年間延長することができる。なお、第11条（本契約の終了）に記載する終了事由が生じた場合はその時点で契約期間は終了する。
（10）出資	1口当たりの出資金額1万円に、本匿名組合員と営業者が合意した口数を乗じた金額の全額
（11）申込手数料	申込手数料：営業者は、申込手数料として、本出資金の5.5%（消費税及び地方消費税別）を本事業開始日から30日以内に、本事業財産から現金にて一括して受領する（但し、1円未満の端数は切り捨てるものとする）。。
（12）出資募集金額の総額	金●億円
（13）貸付先	合同会社●●●●（住所：●）
（14）分配期限	配賦期日の翌日から1ヶ月以内を目途とする。
（15）営業者報酬	営業者は、1事業年度当たりの管理報酬として、前事業年度末における本出資金残高（最初の事業年度においては、本事業開始日における本出資金残高)に対して年率1.1%（消費税及び地方消費税別）に相当する金額を、各計算期間の末日に、本事業財産から現金にてその都度受領する（但し、1円未満の端数は切り捨てるものとする）。 また、本契約終了時の匿名組合員への利益の配当及び出資金の返還後、残余の財産があるときは、営業者が当該財産を営業者報酬（消費税及び地方消費税を含む）として徴収する。